



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAYAK PRASTINO BIN M MUSA**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/4 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Sakobotik RT.05 Rw.04 Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, Domisili : SMA Ujung Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yayak Prastino Bin M Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Farizal S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAYAK PASTINO Bin M. MUSA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YAYAK PASTINO Bin M. MUSA selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Buah Piring warna putih list biru dalam keadaan pecah;
 - ❖ 2 (dua) Buah Batu Bata yang salah satu dari batu tersebut dalam keadaan pecah;
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Samsung lipat warna putih yang ada bercak darahnya;
 - ❖ 2 (dua) Helai Pakaian yang masing-masing : 1 (satu) Helai Baju lengan panjang yang ada bekas darahnya warna pink campur biru levis dan 1 (satu) Helai Baju warna putih corak Bulat yang ada bekas darahnya;
 - ❖ 1 (satu) Buah Ember hitam beserta 1 (satu) Buah Mangkok kecil warna hijau;
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Duos warna dongker;
 - ❖ 1 (satu) Helai Jaket warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) Buah Topi warna hitam;
- ❖ 1 (satu) Helai Celana Panjang warna abu abu;
- ❖ 1 (satu) Buah Sandal Karet warna hitam;
- ❖ 1 (satu) Helai Baju warna abu abu;

(Diramps untuk dimusnahkan);

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi;

(Dirampas untuk negara);

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa Nomor Polisi;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUMARDI HASIBUAN);

4. Membebaskan terdakwa YAYAK PASTINO Bin M. MUSA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **YAYAK PASTINO Bin M. MUSA**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Sakabotik Km.16 Kulim Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa **YAYAK PASTINO Bin M. MUSA** dihubungi oleh orang tua terdakwa yang bernama sdri. HALIMAH (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan bahwa sdri. HALIMAH sering dimarah-marah, diancam dan diminta uangnya oleh korban AMRUL HASIBUAN (sudah meninggal dunia) yang merupakan ayah tiri terdakwa (suami dari sdri. HAMIMAH). Kemudian sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa bertemu dengan sdri. HALIMAH bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Sakabotik Km.16 Kulim Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut, sdri. HALIMAH mengatakan kepada terdakwa "NAK TOLONG BANTU SAYA, HASIBUAN SUDAH NGANCAM_NGANCAM MAMAK, TUNGGULAH SAMPAI PAGI DISINI KARENA DIA DATANGNYA GAK PASTI" dijawab oleh terdakwa "iya mak". Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) datang kerumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa nomor polisi. Lalu pada saat tersebut terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan terdakwa kearah hidung korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) terjatuh. Kemudian korban AMRUL HASIBUAN (Alm) kembali berdiri dan terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan terdakwa kearah bagian wajah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) hingga menyebabkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) kembali terjatuh. Setelah itu pada saat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) hendak kembali berdiri, terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan terdakwa kearah kepala bagian belakang korban AMRUL HASIBUAN (Alm). Selanjutnya terdakwa menyeret korban AMRUL HASIBUAN (Alm) hingga keluar dari rumah tersebut, lalu terdakwa kembali memukul dan menendang kearah wajah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dan pada saat tersebut terdakwa mengatakan "KAU HABIS MENGHABIS UANG MAMAKU AJA, KAU ASIK MARAH-MARAH, MAKI-MAKI dan MAU BAKAR RUMAH". Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata dan terdakwa langsung memukul kearah belakang kepala korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan batu bata tersebut hingga batu bata tersebut patah. Selanjutnya terdakwa mengambil patahan batu bata tersebut dan terdakwa kembali memukul kearah wajah korban AMRUL HASIBUAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan menggunakan patahan batu bata tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu yang berada di tempat tersebut dan terdakwa memukul ke arah wajah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tersebut. Setelah itu terdakwa menendang ke arah kemaluan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu dengan sdr. HALIMAH, pada saat tersebut sdr. HALIMAH mengatakan "BAGAIMANA KALAU KETAHUAN POLISI" dijawab oleh terdakwa "TIDAK KETAHUAN ITU MAK, KARENA DIA MASIH HIDUP". Kemudian terdakwa mencuci tangan terdakwa yang belumur oleh darah, setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah tersebut dan terdakwa menyeret korban AMRUL HASIBUAN (Alm) kedalam gudang pada rumah tersebut dikarenakan terdakwa takut apabila ada orang yang melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sedang terkapar didepan rumah tersebut. Lalu terdakwa melihat sdr. HALIMAH mengambil pasir untuk menutupi darah yang berada didepan rumah tersebut dan sdr. HALIMAH membersihkan darah yang ada dilantai rumah tersebut dengan menggunakan kain. Pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada sdr. HALIMAH untuk membawa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) keluar dari rumah tersebut. Lalu terdakwa mengangkat badan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) keatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi yang mana terdakwa duduk dibagian depan sebagai pengendara sepeda motor tersebut, korban AMRUL HASIBUAN (Alm) didudukkan dibagian tengah, sedangkan sdr. HALIMAH berada dibagian paling belakang dengan tujuan untuk memegang badan dan menutupi kepala korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan kain. Kemudian terdakwa dan sdr. HALIMAH membawa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) menuju ke Simpang KM.14, pada saat ditempat tersebut terdakwa berhenti dipinggir jalan dan terdakwa menjatuhkan badan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) ke arah tanaman sawit yang berada ditempat tersebut. Lalu terdakwa dan sdr. HALIMAH meninggalkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) ditempat tersebut dan kembali kerumah. Setibanya terdakwa dan sdr. HALIMAH dirumah, terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa nomor polisi milik korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan tujuan untuk dibuang, sedangkan sdr.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH mengikuti terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi. Pada saat diperjalanan, terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa nomor polisi tersebut kearah parit dan setelah itu terdakwa beserta sdri. HALIMAH kembali kerumah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli No : SKA / 52 / IX / KES.3 / 2024 / RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru pada tanggal 25 September 2024 dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas nama AMRUL HASIBUAN dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 45-55 tahun, ras mongoloid, panjang badan 152 cm ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan pelipis kiri, permukaan luar tulang tengkorak daerah dahi dan pelipis kiri; patah berkepingnya tulang-tulang wajah; patahnya tulang lidah dan tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah wajah dan leher. Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdri. HALIMAH (DPO) mengakibatkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **YAYAK PASTINO Bin M. MUSA**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Sakabotik Km.16 Kulim Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bls



• Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa **YAYAK PASTINO Bin M. MUSA** dihubungi oleh orang tua terdakwa yang bernama sdri. HALIMAH (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan bahwa sdri. HALIMAH sering dimarah-marah, diancam dan diminta uangnya oleh korban AMRUL HASIBUAN (sudah meninggal dunia) yang merupakan ayah tiri terdakwa (suami dari sdri. HAMIMAH). Kemudian sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa bertemu dengan sdri. HALIMAH bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Sakabotik Km.16 Kulim Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut, sdri. HALIMAH mengatakan kepada terdakwa "NAK TOLONG BANTU SAYA, HASIBUAN SUDAH NGANCAM_NGANCAM MAMAK, TUNGGULAH SAMPAI PAGI DISINI KARENA DIA DATANGNYA GAK PASTI" dijawab oleh terdakwa "iya mak". Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) datang kerumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa nomor polisi. Lalu pada saat tersebut terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan terdakwa kearah hidung korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) terjatuh. Kemudian korban AMRUL HASIBUAN (Alm) kembali berdiri dan terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan terdakwa kearah bagian wajah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) hingga menyebabkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) kembali terjatuh. Setelah itu pada saat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) hendak kembali berdiri, terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan terdakwa kearah kepala bagian belakang korban AMRUL HASIBUAN (Alm). Selanjutnya terdakwa menyeret korban AMRUL HASIBUAN (Alm) hingga keluar dari rumah tersebut, lalu terdakwa kembali memukul dan menendang kearah wajah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dan pada saat tersebut terdakwa mengatakan "KAU HABIS MENGHABIS UANG MAMAKU AJA, KAU ASIK MARAH-MARAH, MAKI-MAKI dan MAU BAKAR RUMAH". Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata dan terdakwa langsung memukul kearah belakang kepala korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan batu bata tersebut hingga batu bata tersebut patah.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs



Selanjutnya terdakwa mengambil patahan batu bata tersebut dan terdakwa kembali memukul kearah wajah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan patahan batu bata tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu yang berada di tempat tersebut dan terdakwa memukul kearah wajah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tersebut. Setelah itu terdakwa menendang kearah kemaluan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan kaki terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu dengan sdr. HALIMAH, pada saat tersebut sdr. HALIMAH mengatakan "BAGAIMANA KALAU KETAHUAN POLISI" dijawab oleh terdakwa "TIDAK KETAHUAN ITU MAK, KARENA DIA MASIH HIDUP". Kemudian terdakwa mencuci tangan terdakwa yang belumur oleh darah, setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah tersebut dan terdakwa menyeret korban AMRUL HASIBUAN (Alm) kedalam gudang pada rumah tersebut dikarenakan terdakwa takut apabila ada orang yang melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sedang terkapar didepan rumah tersebut. Lalu terdakwa melihat sdr. HALIMAH mengambil pasir untuk menutupi darah yang berada didepan rumah tersebut dan sdr. HALIMAH membersihkan darah yang ada dilantai rumah tersebut dengan menggunakan kain. Pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada sdr. HALIMAH untuk membawa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) keluar dari rumah tersebut. Lalu terdakwa mengangkat badan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) keatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi yang mana terdakwa duduk dibagian depan sebagai pengendara sepeda motor tersebut, korban AMRUL HASIBUAN (Alm) didudukkan dibagian tengah, sedangkan sdr. HALIMAH berada dibagian paling belakang dengan tujuan untuk memegang badan dan menutupi kepala korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan kain. Kemudian terdakwa dan sdr. HALIMAH membawa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) menuju ke Simpang KM.14, pada saat ditempat tersebut terdakwa berhenti dipinggir jalan dan terdakwa menjatuhkan badan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) kearah tanaman sawit yang berada ditempat tersebut. Lalu terdakwa dan sdr. HALIMAH meninggalkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) ditempat tersebut dan kembali kerumah. Setibanya terdakwa dan sdr. HALIMAH dirumah, terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki



Shogun Type R warna biru tanpa nomor polisi milik korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan tujuan untuk dibuang, sedangkan sdri. HALIMAH mengikuti terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi. Pada saat diperjalanan, terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa nomor polisi tersebut kearah parit dan setelah itu terdakwa beserta sdri. HALIMAH kembali kerumah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli No : SKA / 52 / IX / KES.3 / 2024 / RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru pada tanggal 25 September 2024 dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas nama AMRUL HASIBUAN dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 45-55 tahun, ras mongoloid, panjang badan 152 cm ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan pelipis kiri, permukaan luar tulang tengkorak daerah dahi dan pelipis kiri; patah berkepingnya tulang-tulang wajah; patahnya tulang lidah dan tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah wajah dan leher. Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdri. HALIMAH (DPO) mengakibatkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARDI HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah



rumah yang beralamatkan di Jl. Sakabotik Km.16 Kulim Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis.

- Bahwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa tersebut adalah menghilangkan nyawa seseorang.
- Bahwa korbannya adalah AMRUL HASIBUAN (Alm) yang merupakan abang kandung saksi.
- Bahwa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) merupakan suami siri dari orang tua terdakwa yang bernama sdr. HALIMAH (DPO).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. HALIMAH (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi ada menghubungi korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan mengatakan bahwa saksi renaca mau ke ladang. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 pada saat saksi masuk keladang, saksi tidak ada bertemu dengan korban AMRUL HASIBUAN (Alm). Lalu sekira pukul 20.00 Wib, saksi mencoba menghubungi korban AMRUL HASIBUAN (Alm) namun nomor handphone milik korban AMRUL HASIBUAN (Alm) tersebut tidak aktif. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saksi ke pondok untuk mencari korban AMRUL HASIBUAN (Alm), namun sesampainya saksi dipondok tersebut, saksi tidak bertemu dengan korban AMRUL HASIBUAN (Alm). Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi mencoba mencari korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menghampiri rumahnya yang beralamatkan di Jalan Amanah Kulim Km 16 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dirumah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) tersebut, saksi tidak ada melihat orang yang berada dirumah tersebut, namun pada saat tersebut saksi bertemu dengan saksi RAFIKA YUNI SINAGA yang merupakan tetangga yang tinggal didekat rumah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dan sdr. HALIMAH (DPO). Yang mana pada saat tersebut saksi RAFIKA YUNI SINAGA memberitahukan kepada saksi bahwa saksi RAFIKA YUNI SINAGA melihat secara langsung bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. HALIMAH telah melakukan penganiayaan terhadap korban AMRUL HASIBUAN (Alm). Serta saksi RAFIKA YUNI SINAGA memberitahukan bahwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bls



setelah terdakwa dan sdr. HALIMAH (DPO) melakukan penganiayaan terhadap korban AMRUL HASIBUAN (Alm) tersebut, lalu terdakwa dan sdr. HALIMAH (DPO) membawa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan kondisi sempoyongan dan didudukkan ditengah dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga dari rumah tersebut, dan pada saat terdakwa dan sdr. HALIMAH (DPO) kembali kerumah tersebut, saksi RAFIKA YUNI SINAGA tidak ada melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. HALIMAH (DPO) mengakibatkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RAFIKA YUNI SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Sakabotik Km.16 Kulim Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis.
- Bahwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa tersebut adalah menghilangkan nyawa seseorang.
- Bahwa korbannya adalah AMRUL HASIBUAN (Alm) yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) merupakan suami dari orang tua terdakwa yang bernama sdr. HALIMAH (DPO).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. HALIMAH (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat saksi ingin menidurkan anak kemudian saksi mendengar piring pecah lalu saksi meriksa kedapur dan tidak ada piring yang pecah lalu saksi mendengar dari sebelah rumah ada keributan kemudian saksi keruang tamu dan melihat dari jendela rumah saksi yang mana terdakwa sedang marah dan terdakwa sedang melakukan pemukulan kearah wajah korban

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs



AMRUL HASIBUAN (Alm) beberapa kali sehingga membuat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) terjatuh, lalu saksi melihat terdakwa menendang bagian leher, perut dan dada korban AMRUL HASIBUAN (Alm). Setelah itu saksi mendengar terdakwa mengatakan "ANAK MANA YANG TIDAK MARAH, KALAU IBUKNYA UANGNYA DIPLOTOTIN, INI PELAJARAN SAMAMU KALAU LEBIH DARI INI NYAWA TARUHANYA", yang mana posisi korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dalam keadaan terbaring dan sudah lemas. Setelah itu saksi melihat terdakwa memukul kearah kepala korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan batu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali. Yang mana pada saat itu saksi mendengar korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sudah dalam keadaan menangis merintih kesakitan dan saksi juga melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sudah kejang kejang. Lalu saksi melihat terdakwa bersama sdri. HALIMAH (DPO) masuk kedalam rumah tersebut, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa dan sdri. HALIMAH (DPO) keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya saksi melihat terdakwa menarik tangan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) kedalam gudang, dan setelah didalam gudang saksi melihat sdri. HALIMAH (DPO) membawa air dengan menggunakan 1 (satu) ember hitam menyiram darah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) yang berserakan didepan rumah tersebut. Lalu sdri. HALIMAH (DPO) kembali kegudang untuk mengambil pasir dan menyiram darah didepan tersebut dan saksi mendengar dari dalam rumah suara air dan suara seperti korban AMRUL HASIBUAN (Alm) masih dipukul dan saksi mendengar suara sdri. HALIMAH (DPO) mengatakan "SUDAH YAK, SUDAH YAK". Setelah itu saksi tidak ada mendengar apa-apa lagi, dan kurang lebih setengah jam sekira pukul 23.00 Wib saksi mendengar suara motor yang mana saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) Unit Seepeda Motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi, dan saksi melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) didudukan ditengah sedangkan sdri. HALIMAH (DPO) duduk dibelakang yang mana saksi melihat kondisi korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sudah dalam keadaan bersih tidak ada darah dan juga sudah tidak berdaya seperti sudah tidak sadarkan diri. Kurang lebih 1 (satu) jam pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 00.00 Wib saksi melihat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs



terdakwa dan sdri. HALIMAH (DPO) kembali kerumah tersebut sedangkan saksi tidak melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm). Setelah itu saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa Nomor Polisi milik korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sedangkan sdri. HALIMAH (DPO) mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi dari rumah tersebut. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi melihat terdakwa dan sdri. HALIMAH (DPO) kembali kerumah tersebut tanpa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa Nomor Polisi milik korban AMRUL HASIBUAN (Alm). Setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi melihat terdakwa dan sdri. HALIMAH (DPO) pergi dari rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdri. HALIMAH (DPO) mengakibatkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. HUSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Sakabotik Km.16 Kulim Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis.
- Bahwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa tersebut adalah menghilangkan nyawa seseorang.
- Bahwa korbannya adalah AMRUL HASIBUAN (Alm) yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) merupakan suami dari orang tua terdakwa yang bernama sdri. HALIMAH (DPO).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. HALIMAH (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi mendengar sdri. HALIMAH (DPO) dengan nada yang keras dari dalam rumahnya, lalu dikarenakan ribut saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat saksi telah membuka pintu depan rumah saksi, saksi melihat korban

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs



AMRUL HASIBUAN (Alm) yang sedang duduk di depan rumahnya sedangkan sdri. HALIMAH (DPO) berdiri didepan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) yang sedang marah kepada korban AMRUL HASIBUAN (Alm) selaku suami sdri. HALIMAH (DPO). Kemudian saksi berkata kepada korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dan sdri. HALIMAH (DPO) "woi ngapain kalian rebut" akan tetapi setelah saksi mengucapkan kalimat tersebut sdri. HALIMAH (DPO) marah kepada saksi dan saksi langsung pergi meninggalkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dan sdri. HALIMAH (DPO) dari tempat tersebut. Sekira pukul 00.20 Wib ketika saksi pulang kerumah saksi, saksi tidak melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) beserta sdri. HALIMAH (DPO) berada di depan rumahnya dan kondisi rumah tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan gembok.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdri. HALIMAH (DPO) mengakibatkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. ALAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib, masyarakat Desa Boncah Mahang digegerkan dengan adanya penemuan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa Nomor Polisi yang mana sepeda motor tersebut berada didalam parit yang beralamatkan di Jalan Sakabotik RT.004 RW.005 Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis. Kemudian atas penemuan sepeda motor tersebut, lalu saksi meminta kepada masyarakat sekitar untuk mencari tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut. Kemudian saksi diberitahukan oleh saksi SUMARDI HASIBUAN yang mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa Nomor Polisi tersebut adalah milik korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dikarenakan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) adalah abang kandung saksi SUMARDI HASIBUAN.
- Bahwa Namun pada saat tersebut saksi SUMARDI HASIBUAN mengatakan kepada saksi bahwa saksi SUMARDI HASIBUAN tidak mengetahui keberadaan korban AMRUL HASIBUAN (Alm)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bls



dikarenakan nomor handphone milik korban AMRUL HASIBUAN (Alm) tidak aktif. Namun pada saat itu saksi SUMARDI HASIBUAN mengatakan kepada saksi bahwa sebelumnya tetangga korban AMRUL HASIBUAN (Alm) ada melihat bahwa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sempat rebut dengan sdri. HALIMAH (DPO) yang merupakan istri korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dan juga korban AMRUL HASIBUAN (Alm) rebut dengan terdakwa yang merupakan anak dari sdri. HALIMAH (DPO). Lalu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi diberitahukan oleh masyarakat sekitar bahwa ketika melintas di Jalan Lintas Duri-Dumai Km. 13 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis ada menghirup bau busuk. Setelah itu saksi menghubungi saksi WASIO dan beberapa orang lainnya untuk memastikan sumber bau tersebut, dan sekira pukul 23.40 Wib, sesampainya ditempat tersebut saksi menemukan mayat seseorang laki-laki. Berdasarkan penemuan tersebut, saksi langsung memberitahukan kepada perangkat Desa, pihak Polsek Mandau, pihak RSUD dan saksi SUMARDI HASIBUAN untuk datang ketempat penemuan mayat tersebut. Tidak lama kemudian setibanya saksi SUMARDI HASIBUAN ditempat tersebut, saksi SUMARDI HASIBUAN melihat mayat laki-laki tersebut dan memang benar mayat laki-laki tersebut adalah abang kandung saksi SUMARDI HASIBUAN yaitu korban AMRUL HASIBUAN (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli No : SKA / 52 / IX / KES.3 / 2024 / RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru pada tanggal 25 September 2024 dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas nama AMRUL HASIBUAN dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 45-55 tahun, ras mongoloid, panjang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bls



badan 152 cm ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan pelipis kiri, permukaan luar tulang tengkorak daerah dahi dan pelipis kiri; patah berkepingnya tulang-tulang wajah; patahnya tulang lidah dan tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah wajah dan leher. Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Sakabotik Km.16 Kulim Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis;
- Bahwa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) merupakan suami dari orang tua terdakwa yang bernama sdri. HALIMAH (DPO) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. HALIMAH (DPO);
- Bahwa peranan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yang mana terdakwa sebagai orang yang melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sedangkan sdri. HALIMAH (DPO) berperan sebagai orang yang membersihkan darah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) yang berserakan di rumah serta sdri. HALIMAH (DPO) membantu terdakwa untuk membuang jasad korban AMRUL HASIBUAN (Alm) ke tepi jalan;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa kasihan kepada sdri. HALIMAH (DPO) yang mana sdri. HALIMAH (DPO) merupakan ibu kandung terdakwa dan sdri. HALIMAH (DPO) sering diganggu oleh korban AMRUL HASIBUAN (Alm);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah batu bata dan 1 (satu) buah kayu. Serta terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menendang dan memukul korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah terdakwa memukul dan melakukan penganiayaan terhadap korban AMRUL HASIBUAN (Alm) tersebut, terdakwa melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) masih bernafas, namun pada saat terdakwa menyeret badan korban AMRUL HASIBUAN

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) kedalam gudang, terdakwa melihat bahwa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sudah tidak bernafas lagi;

-Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdri. HALIMAH (DPO) mengakibatkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa Nomor Polisi;
2. 1 (satu) Buah Piring warna putih list biru dalam keadaan pecah;
3. 2 (dua) Buah Batu Bata yang salah satu dari batu tersebut dalam keadaan pecah;
4. 1 (satu) Unit Hp merk Samsung lipat warna putih yang ada bercak darahnya;
5. 2 (dua) Helai Pakaian yang masing-masing : 1 (satu) Helai Baju lengan panjang yang ada bekas darahnya warna pink campur biru levis dan 1 (satu) Helai Baju warna putih corak Bulat yang ada bekas darahnya;
6. 1 (satu) Buah Ember hitam beserta 1 (satu) Buah Mangkok kecil warna hijau;
7. 1 (satu) Unit Seepeda Motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi;
8. 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Duos warna dongker;
9. 1 (satu) Helai Jaket warna hitam;
10. 1 (satu) Buah Topi warna hitam;
11. 1 (satu) Helai Celana Panjang warna abu abu;
12. 1 (satu) Buah Sandal Karet warna hitam;
13. 1 (satu) Helai Baju warna abu abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Sakabotik Km.16 Kulim Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) merupakan suami dari orang tua terdakwa yang bernama sdri. HALIMAH (DPO) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. HALIMAH (DPO);
- Bahwa peranan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yang mana terdakwa sebagai orang yang melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sedangkan sdri. HALIMAH (DPO) berperan sebagai orang yang membersihkan darah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) yang berserakan di rumah serta sdri. HALIMAH (DPO) membantu terdakwa untuk membuang jasad korban AMRUL HASIBUAN (Alm) ke tepi jalan;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa kasihan kepada sdri. HALIMAH (DPO) yang mana sdri. HALIMAH (DPO) merupakan ibu kandung terdakwa dan sdri. HALIMAH (DPO) sering diganggu oleh korban AMRUL HASIBUAN (Alm);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah batu bata dan 1 (satu) buah kayu. Serta terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menendang dan memukul korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah terdakwa memukul dan melakukan penganiayaan terhadap korban AMRUL HASIBUAN (Alm) tersebut, terdakwa melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) masih bernafas, namun pada saat terdakwa menyeret badan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) kedalam gudang, terdakwa melihat bahwa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdri. HALIMAH (DPO) mengakibatkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli No : SKA / 52 / IX / KES.3 / 2024 / RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru pada tanggal 25 September 2024 dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas nama AMRUL HASIBUAN dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 45-55 tahun, ras mongoloid, panjang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs



badan 152 cm ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan pelipis kiri, permukaan luar tulang tengkorak daerah dahi dan pelipis kiri; patah berkepingnya tulang-tulang wajah; patahnya tulang lidah dan tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah wajah dan leher. Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Yayak Prastino Bin M Musa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Yayak Prastino Bin M Musa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Yayak Prastino Bin M Musa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Yayak Prastino Bin M Musa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Bahwa *Dolus* (sengaja) merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :



- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

1. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Sakabotik Km.16 Kulim Desa Boncah Mahang Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) merupakan suami dari orang tua terdakwa yang bernama sdr. HALIMAH (DPO) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. HALIMAH (DPO);

Menimbang, bahwa peranan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yang mana terdakwa sebagai orang yang melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sedangkan sdr. HALIMAH (DPO) berperan sebagai orang yang membersihkan darah korban AMRUL HASIBUAN (Alm) yang berserakan di rumah serta sdr. HALIMAH (DPO) membantu terdakwa untuk membuang jasad korban AMRUL HASIBUAN (Alm) ke tepi jalan;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa kasihan kepada sdr. HALIMAH (DPO) yang mana sdr. HALIMAH (DPO) merupakan ibu kandung terdakwa dan sdr. HALIMAH (DPO) sering diganggu oleh korban AMRUL HASIBUAN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah batu bata dan 1 (satu) buah kayu. Serta terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menendang dan memukul korban AMRUL HASIBUAN (Alm) dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat setelah terdakwa memukul dan melakukan penganiayaan terhadap korban AMRUL HASIBUAN (Alm) tersebut, terdakwa melihat korban AMRUL HASIBUAN (Alm) masih bernafas, namun pada saat terdakwa menyeret badan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) kedalam gudang, terdakwa melihat bahwa korban AMRUL HASIBUAN (Alm) sudah tidak bernafas lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. HALIMAH (DPO) mengakibatkan korban AMRUL HASIBUAN (Alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli No : SKA / 52 / IX / KES.3 / 2024 / RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru pada tanggal 25 September 2024 dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas nama AMRUL HASIBUAN dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 45-55 tahun, ras mongoloid, panjang badan 152 cm ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan pelipis kiri, permukaan luar tulang tengkorak daerah dahi dan pelipis kiri; patah berkepingnya tulang-tulang wajah; patahnya tulang lidah dan tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah wajah dan leher. Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa melakukan bentuk kesengajaan, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 1 (satu) Buah Piring warna putih list biru dalam keadaan pecah;
- ❖ 2 (dua) Buah Batu Bata yang salah satu dari batu tersebut dalam keadaan pecah;
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Samsung lipat warna putih yang terdapat bercak darah;
- ❖ 2 (dua) Helai Pakaian yang masing-masing : 1 (satu) Helai Baju lengan panjang yang ada bekas darahnya warna pink campur biru levis dan 1 (satu) Helai Baju warna putih corak Bulat yang ada bekas darahnya;
- ❖ 1 (satu) Buah Ember hitam beserta 1 (satu) Buah Mangkok kecil warna hijau;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Duos warna dongker;
- ❖ 1 (satu) Helai Jaket warna hitam;
- ❖ 1 (satu) Buah Topi warna hitam;
- ❖ 1 (satu) Helai Celana Panjang warna abu abu;
- ❖ 1 (satu) Buah Sandal Karet warna hitam;
- ❖ 1 (satu) Helai Baju warna abu abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa Nomor Polisi yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Korban maka dikembalikan kepada Saksi Sumardi Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayak Prastino Bin M Musa** tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain alternatif pertama;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Buah Piring warna putih list biru dalam keadaan pecah;
 - ❖ 2 (dua) Buah Batu Bata yang salah satu dari batu tersebut dalam keadaan pecah;
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Samsung lipat warna putih yang terdapat bercak darah;
 - ❖ 2 (dua) Helai Pakaian yang masing-masing : 1 (satu) Helai Baju lengan panjang yang ada bekas darahnya warna pink campur biru levis dan 1 (satu) Helai Baju warna putih corak Bulat yang ada bekas darahnya;
 - ❖ 1 (satu) Buah Ember hitam beserta 1 (satu) Buah Mangkok kecil warna hijau;
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Duos warna dongker;
 - ❖ 1 (satu) Helai Jaket warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) Buah Topi warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) Helai Celana Panjang warna abu abu;
 - ❖ 1 (satu) Buah Sandal Karet warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) Helai Baju warna abu abu;

(Diramps untuk dimusnahkan);

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi;

(Dirampas untuk negara);

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Type R warna biru tanpa Nomor Polisi;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUMARDI HASIBUAN);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H Simarmata, S.Sos., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)